

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6319/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด มุกดาหาร
นาย สุพร สุวรรณ มงคล

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 264

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 28, มาตรา 215, มาตรา 225

ป.วิ.พ. มาตรา 88, มาตรา 144

ในชั้นพิจารณาของศาลชั้นต้น จำเลยนำสืบพยาน ของตนจนเสร็จสิ้นและแถลง
หมดพยานจำเลย อันเป็นการเสร็จการพิจารณาในศาลชั้นต้นแล้ว การที่จำเลยฎีกาขอ
ให้ศาลฎีกาจัดส่งคำร้องขอถอนฟ้องซึ่งพิพาทกันไปตรวจพิสูจน์ว่ามีการกรอก
ข้อความในแบบคำร้องดังกล่าวก่อนหรือภายหลัง ที่ผู้เสียหายลงลายมือชื่อนั้น เป็น
เรื่องที่จำเลยจะต้องขอ อนุญาตระบุพยานเพิ่มเติมในชั้นฎีกาให้ถูกต้องตามกระบวนการ
พิจารณาเสียก่อน เมื่อจำเลยมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกระบวนการพิจารณา จึงไม่อาจ
ดำเนินการให้ได้ คดีเดิมโจทก์ (ผู้เสียหายในคดีนี้) ยื่นคำร้องขอให้ยกคดี ขึ้นพิจารณา
ใหม่อ้างเหตุจำเลยปลอมลายมือชื่อโจทก์ในคำร้องขอถอนฟ้อง ซึ่งผลการตรวจพิสูจน์
ของผู้เชี่ยวชาญของศาลปรากฏว่า เป็นลายมือชื่อของโจทก์ ศาลจึง มีคำสั่งยกคำร้อง
แต่คดีนี้พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยว่าจำเลยนำแบบพิมพ์คำร้องของศาลไป
ให้ผู้เสียหายลงลายมือชื่อโดยที่ยังไม่ได้กรอกข้อความ แล้วจำเลยกรอกข้อความใน
แบบพิมพ์ คำร้องดังกล่าวว่าผู้เสียหายประสงค์ขอถอนฟ้องอันเป็นเท็จ ต่อมาจำเลย
นำคำร้องดังกล่าวไปยื่นแสดงต่อศาล ทำให้ศาลหลงเชื่อว่าเป็นความจริงการกระทำ
ของจำเลยเป็นการปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมขอให้ลงโทษจำเลยในทางอาญา

กรณีเห็นได้ว่า ศาลในคดี เดิมได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาในประเด็นที่ว่ามิเหตุให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่เพราะจำเลยปลอมลายมือชื่อโจทก์ในคำร้องขอถอนฟ้องหรือไม่ แต่คดีนี้เป็นเรื่องความรับผิดชอบ ในทางอาญาว่าจำเลยได้กระทำความผิดโดยการออกข้อความลงในแบบคำร้องซึ่งมีลายมือชื่อของผู้เสียหายว่าผู้เสียหายประสงค์ขอถอนฟ้องโดยไม่ได้รับความยินยอมของผู้เสียหาย แล้วนำคำร้องดังกล่าวไปยื่นต่อศาลอันเป็นการปลอมเอกสาร และใช้เอกสารปลอมตามฟ้องหรือไม่ประเด็นแห่งคดีจึงแตกต่างกันฟ้องของโจทก์คดีนี้จึง ไม่เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 144 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264, 268,

91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264 วรรคสอง, 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 264 วรรคสองลงโทษฐานใช้เอกสารปลอมตามมาตรา 268 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 264 วรรคสอง ตามมาตรา 268 วรรคสอง แต่กระหนงดียวให้จำคุก 2 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาขอให้ศาลฎีกาจัดส่งคำร้องขอถอนฟ้อง ซึ่ง
พิพาทกันไปตรวจพิสูจน์ว่า มีการพิมพ์กรอกข้อความในแบบคำร้องดังกล่าวก่อนหรือ
ภายหลังที่ผู้เสียหายลงลายมือชื่อนั้น เห็นว่าในชั้นพิจารณาของศาลชั้นต้นจำเลย
นำสืบพยานของตนจนเสร็จสิ้นและแถลงหมดพยานจำเลยอันเป็นการเสร็จการ
พิจารณาในศาลชั้นต้นแล้ว การที่จำเลยฎีกาขอให้ศาลฎีกาดำเนินการดังกล่าวให้กรณี
เป็นเรื่องที่จำเลยจะต้องขออนุญาตระบุพยานเพิ่มเติมในชั้นฎีกาให้ถูกต้องตามกระ
บวนพิจารณาเสียก่อน เมื่อจำเลยมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกระบวนการพิจารณาจึงไม่
อาจดำเนินการให้ดังที่จำเลยฎีกาได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามผลการตรวจพิสูจน์คงเป็นแต่
เพียงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น กรณีไม่เป็นเหตุให้เปลี่ยนแปลงผลคดีดังได้
วินิจฉัยไว้ข้างต้นได้

ที่จำเลยฎีกาปัญหาข้อกฎหมายว่า ฟ้องโจทก์ในคดีนี้เป็นการดำเนินกระบวนการ
พิจารณาเข้ากับคดีที่ศาลจังหวัดมุกดาหารได้ไต่สวนคำร้องของโจทก์ (ผู้เสียหายในคดี
นี้) โดยวินิจฉัยว่าคำร้องขอถอนฟ้องมิใช่เอกสารปลอม และมีคำสั่งให้ยกคำร้องจึง
ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ประกอบประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 144 นั้นเห็นว่า คดีเดิมโจทก์ (ผู้เสียหายใน
คดีนี้) ยื่นคำร้องขอให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่อ้างเหตุจำเลยปลอมลายมือชื่อโจทก์ใน
คำร้องขอถอนฟ้อง ซึ่งผลการตรวจพิสูจน์ของผู้เชี่ยวชาญของศาลกองพิสูจน์หลักฐาน
สำนักงานวิทยาการตำรวจ กรมตำรวจปรากฏว่าเป็นลายมือชื่อของโจทก์ ศาลจังหวัด
มุกดาหาร จึงมีคำสั่งยกคำร้อง แต่คดีนี้โจทก์ (พนักงานอัยการ) ฟ้องจำเลยว่าจำเลย
นำแบบพิมพ์คำร้องของศาลไปให้ผู้เสียหายลงลายมือชื่อโดยที่ยังไม่ได้กรอกข้อความ
แล้วจำเลยกรอกข้อความในแบบพิมพ์คำร้องดังกล่าวว่าผู้เสียหายประสงค์ขอถอน

ฟ้องอันเป็นเท็จต่อมาจำเลยนำคำร้องดังกล่าวไปยื่นแสดงต่อศาลจังหวัดมุกดาหาร ทำให้ศาลหลงเชื่อว่าเป็นความจริง การกระทำของจำเลยเป็นการปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม ขอให้ลงโทษจำเลยในทางอาญา กรณีเห็นได้ว่า ศาลในคดีเดิมได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาในประเด็นที่ว่า มีเหตุให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่เพราะจำเลยปลอมลายมือชื่อโจทก์ในคำร้องขอถอนฟ้องหรือไม่ แต่คดีนี้เป็นเรื่องความรับผิดชอบในทางอาญาว่าจำเลยได้กระทำความผิดโดยการออกข้อความลงในแบบคำร้องซึ่งมีลายมือชื่อของผู้เสียหายว่าผู้เสียหายประสงค์ขอถอนฟ้องโดยไม่ได้รับความยินยอมของผู้เสียหาย แล้วนำคำร้องดังกล่าวไปยื่นต่อศาลอันเป็นการปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมตามฟ้องหรือไม่ ประเด็นแห่งคดีจึงแตกต่างกัน ฟ้องของโจทก์คดีนี้จึงไม่เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ

พิพากษายืน

(เสริมศักดิ์ พลัดฐระ-สมคิด ไตรโสรัส-ธยา ดิษยบุตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ